

1006677-44.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: ROGINER GARCIA CARNIEL

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... o indivíduo responsável pelo furto das contas da autora, enquanto mantinha acesso ao email objeto da presente lide, resgatou o antigo perfil inativo da rede social Instagram da autora, qual seja, @_lumena, mediante obtenção de informações pessoais e fez novas postagens fraudulentas com objetivo de aplicar golpes financeiros aos seus seguidores. Aduz que deixou de utilizar referido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

1ª Vara Cível

Rua José Colombo, nº 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006677-44.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA-OFÍCIO

Processo Digital nº:

1006677-44.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Lumena Cristina de Assunção Cortez

Requerido:

Microsoft Informática Ltda e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROGINER GARCIA CARNIEL

Vistos.

LUMENA CRISTINA DE ASSUNÇÃO CORTEZ, devidamente qualificada nos autos, propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA em face de MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., igualmente qualificados. Alega, em síntese, que em 05/09/2022 recebeu em seu e-mail secundário, um alerta de que a senha do seu e-mail principal e pessoal, qual seja, lumena_cris@hotmail.com, da plataforma da primeira ré, foi alterada sem seu consentimento. Informa que, fazendo uso das ferramentas de recuperação de conta disponibilizadas pela primeira ré, tentou imediatamente reaver seu acesso, sendo que a plataforma digital, por meio de resposta automática, reconheceu que as informações fornecidas não foram suficientes para validar sua titularidade. Aduz que via aplicativo Whatsapp, recebeu mensagens de extorsão de um perfil desconhecido com o número +44 7901 243264 com dizeres de que ele passou a ter acesso exclusivo às contas pessoais de e-mail e instagram da mesma, e conseqüentemente, a conversas pessoais, arquivos e informações confidenciais de lojas online, a fim de extorquir valores para devolução das contas. Informa que também perdeu acesso ao perfil pessoal @_lumenac da rede social Instagram, produto de propriedade da segunda ré, pois, para realizar o login ou tentar recuperar a

senha, é necessário o uso do e-mail até então hackeado, sendo que o invasor está tentando aplicar golpes por meio de vendas fraudulentas em seu perfil, passando para seus contatos pessoais da autora um número que não é seu. Requer a aplicação do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, bem como a concessão de tutela de urgência para condenar o requerido a lhe restituir as contas virtuais. Ao final, requer a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial (fls. 01/17), juntou documentos (fls. 18/50).

Em decisão inaugural, foi deferida a liminar, concedida à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, e determinada a citação da parte ré.

Os Embargos de Declaração interpostos pelo segundo requerido (fls. 64/68), foram parcialmente provido, conforme consta às fls. 114.

Em petição intermediária (fls. 91/95), a primeira requerida alega que tomou as providências cabíveis para atender a determinação judicial e cientificou a autora de como proceder ao cadastro de nova senha de acesso ao seu e-mail.

Em petição diversa (fls. 120/121), a autora alega que no dia 30/09/2022 o indivíduo responsável pelo furto das contas da autora, enquanto mantinha acesso ao email objeto da presente lide, resgatou o antigo perfil inativo da rede social Instagram da autora, qual seja, @_lumena, mediante obtenção de informações pessoais e fez novas postagens fraudulentas com objetivo de aplicar golpes financeiros aos seus seguidores. Aduz que deixou de utilizar referido perfil há anos, porém o mesmo contém seus dados e informações pessoais, assim como de contato profissional, o que enseja a incidência de proteção. Requer seja intimada a segunda ré, a colocar a mencionada rede social em ponto de verificação de segurança, mantendo-a suspensa no prazo de 48 horas.

A primeira requerida apresentou contestação (fls. 128/139) alegando preliminarmente, perda superveniente do interesse processual quanto à obrigação de fazer, tendo em vista que em 28/09/2022 enviou um link por meio da conta lumenacortez@gmail.com, a partir do qual a conta lumena_cris@hotmail.com poderia ter sua senha redefinida, e, portanto, seu acesso restabelecido. No mérito, sustenta ter atuado em cooperação com a requerente, que não deu causa à lide e que não houve falhas na prestação de serviço, aduzindo culpa exclusiva de terceiro. Por fim, alega que não houve ato ilícito praticado por parte da ré, e portanto, não há que se falar em indenização por danos morais. Pugna pelo acolhimento da preliminar, e ao final, a improcedência total da ação.

O segundo requerido apresentou contestação (fls. 140/161), alegando que a autora busca a recuperação da conta @_lumena, a qual não é objeto da lide, apontando que após a citação para emenda à inicial é necessária a anuência dos réus, o que não ocorreu. Alega que pelo provedor de aplicações do serviço Instagram, verificou que a conta @_lumenac da autora possuía indícios de invasão, e por tal motivo, foi colocada em um ponto de verificação, de modo que foi assegurada, não se encontrando mais em posse de terceiro. Argumenta que não houve qualquer ato ilícito praticado pelo requerido, uma vez que a invasão da conta não se deu por culpa ou qualquer responsabilidade do mesmo e que a responsabilidade pela segurança da conta e senha é do usuário. Logo, sustenta que não houve falha na prestação de serviços, sendo que os alegados danos ocorreram em virtude do terceiro, suposto invasor. Diante disso, e da ausência de nexo de causalidade, não há responsabilidade do requerido em indenizar. Pugna pela improcedência da ação.

Houve réplica (fls. 171/185).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Prescindível a dilação probatória, visto constar nos autos, provas suficientes para o deslinde do feito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, rejeito a preliminar de carência superveniente do interesse processual pela perda do objeto, uma vez que a recuperação dos perfis da autora ocorreu somente após o ajuizamento da demanda e da concessão da tutela, o que demonstra, por si só, a necessidade e utilidade da via eleita. No mais, a autora formulou, também, pretensão de natureza indenizatória, de modo que não se verifica

a alegada perda superveniente do interesse de agir.

No mérito, o pedido é procedente.

Inicialmente, impende salientar que as alegações deduzidas às fls. 120/121 vieram a lume após o comparecimento espontâneo das requeridas ao feito, o que enseja a aplicação do que dispõe o artigo 329, inciso I, do CPC. A despeito desses elementos, e respeitadas as ponderações da segunda requerida, a requerente, em réplica, demonstrou a utilização da via administrativa para recuperação da segunda conta (@lumena), cuja conduta é mero desmembramento do primeiro fato (invasão da conta @lumenac).

Por conseguinte, considerando-se que o contraditório foi oportunizado à segunda requerida, que se manifestou sobre os fatos deduzidos pela requerente em resposta (invasão da segunda conta), que houve provocação desta última em sede administrativa, que a apreciação do pleito independe de dilação probatória e finalmente que a aludida invasão é desdobramento da primeira conduta, admissível o aditamento da exordial, na forma como pretendida às fls. 120/121.

No mais, cumpre esclarecer que o caso está sujeito às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora é hipossuficiente na relação, devendo ter facilitada a defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art.6º,VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual pretende a autora a restituição de sua conta do email e da rede social Instagram, que foram invadidas por terceiros.

Restou incontroverso nos autos que o e-mail sob o endereço lumena_cris@hotmail.com, bem como os perfis @_lumenac e @lumena da rede social Instagram mantidos pela autora foram invadidos por terceiros, que impediram seu acesso ao referido perfil e passaram-se por ela para aplicar golpes de venda de produtos inexistentes a seus seguidores.

Em sua defesa, o requerido esclareceu que constatou o comprometimento da conta e adotou as medidas adequadas para remover o invasor da posse do perfil e recuperar o acesso da autora, o que ocorreu e foi noticiado às fls. 173.

Quanto ao pedido indenizatório, havendo violação da conta do aplicativo e não tendo os réus efetivamente comprovado que a invasão se deu por fato exclusivo da autora, ônus esse que lhe competia, nos termos do artigo 373, II do CPC, o reconhecimento de sua responsabilidade é medida que se impõe.

Serviço defeituoso é o que não oferece a segurança que dele legitimamente se espera (art. 14, §1º, do CDC); nesse sentido, o apossamento por terceiro falsário do perfil da autora junto à rede social mantida pelo réu, não pode ser considerado funcionamento regular dos serviços ofertado pelo requerido, ao contrário, evidencia frustração da legítima expectativa do consumidor.

Não prospera a tese de culpa exclusiva de terceiro, vez que a fraude é inerente à falta de segurança na prestação do serviço pelos réus, enquanto a excludente se presta a romper o nexo causal unicamente por fato provocado por agente alheio à relação, o que in casu não se cogita.

No caso dos autos, evidencia-se lesão à imagem da autora, uma vez que os falsários veicularam postagens se passando por ela com o intuito de aplicar novos golpes em seus seguidores.

Tal situação foi ocasionada pela falha na prestação de serviços pela requerida, que possibilitou o acesso de terceiros ao perfil da autora, causando a esta constrangimento e descrédito em face de seus amigos, familiares e clientes.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

"Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com Indenização por dano moral julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré. Autora que teve seu perfil na rede social Instagram invadido. Fraudador que utilizou sua conta para anunciar produtos como se fossem dela, causando prejuízos a terceiros. Ré que foi prontamente informada, mas permaneceu inerte, ensejando o ajuizamento desta demanda. Danos morais caracterizados. Situação Vivenciada pela autora que não pode ser classificada como mero aborrecimento do cotidiano Quantum indenizatório mantido em R\$ 8.000,00 (oito mil reais), adequado e razoável à vista das peculiaridades do caso concreto e das funções compensatória e pedagógica da

indenização.Pretensão infundada ao afastamento dos ônus da sucumbência. RECURSO DESPROVIDO". (Apelação Cível nº 1000385-19.2022.8.26.0564, Relator(a): Mourão Neto, Comarca: São Bernardo do Campo, Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 29/11/2022)."

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prestação de serviços - Perfil em rede social invadido por terceiro – Solicitação de valores aos seguidores, em nome do perfil, pelo invasor – Restabelecimento do acesso ao perfil e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Recurso da empresa ré – Falha na prestação do serviço configurada – Atuação de terceiro, em nome da usuária real, que ultrapassa o mero aborrecimento– Danos morais presentes – Valor da indenização reduzido – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (Apelação Cível nº1015674-45.2021.8.26.0008, Relator(a): Ana Catarina Strauch, Comarca:São Paulo, Órgão julgador: 37ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 29/11/2022). Por não existirem critérios objetivos capazes de valorar o dano sofrido, o Excelso Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor da indenização por dano moral "deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve procurar desestimular o ofensor a repetir o ato" (REsp nº 245.727/SE, Quarta Turma, rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 28.3.2000, Diário da Justiça de 5.6.2000, p. 174).

Assim, tendo-se em vista os parâmetros supracitados e por não se revestirem os fatos de maior gravidade ou causado maiores repercussões na vida da autora, fixo a indenização devida no importe de R\$ 5.000,00, valor este que bem indeniza a vítima e serve de freio inibitório ao réu, para ser mais diligente na sua atuação no mercado.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados em exordial, para confirmar a tutela de urgência, e CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente, com base na Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desde o arbitramento.

Sem prejuízo, presentes os requisitos legais, defiro a antecipação da tutela para determinar que a ré adote medidas para que a autora tenha restituído o acesso às redes/contas, qual seja, @lumena, no prazo 05 (cinco) dias a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), até o fiel cumprimento da ordem judicial, limitado a trinta (30) dias.

Anoto que se tratando de sanção pecuniária, os valores se reverterão para o Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Guia FEDTJ Código 442-1 (Artigo 97 do CPC).

Esta sentença tem força de ofício ao setor competente da empresa ré para que providencie o cumprimento da ordem. Ficando a autora incumbida de seu encaminhamento.

Pela sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Declaro extinto o feito, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Desde logo, ficam as partes alertadas de que a interposição de embargos declaratórios que não apontem com precisão o ponto eventualmente obscuro (não claro), contraditório (partes incoerentes dentro da própria sentença) ou omissos (pleito não apreciado) da sentença, importará em condenação ao pagamento de multa processual pela protelação indevida, nos termos do artigo 1026, §2º, CPC.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Mogi Guacu, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA